

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 195/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา

โจทก์

นายสมภพ จำปาทอง กับพวก

จำเลย

นายสมรัตน์ จีงศิริวะพรพงษ์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 2 ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ฯลฯ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 336,336 ทวิ ฐานวิ่งราวทรัพย์ ให้จำคุก4 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์สั่งว่า
พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 124)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว ตีราคาประกัน100,000 บาท
(อันดับ 18)

คำสั่ง

พิจารณารหัสเหตุการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณ์พฤตการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนวยการ แปลงวิทยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ